

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/612/25

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – חובת ביקור שופט בבתי סוהר), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 24א. 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984,¹ אחרי סעיף 24 יבוא:

"ביקור שופט בבית 24א. (א) שופט, רשם או דיין המוסמך על פי כל דין להטיל מאסר פלילי או מאסר אזרחי כהגדרתם בסעיף 47 לחוק העונשין, התשל"ז–1977,² או המוסמך להורות על מעצרו או על החזקתו במשמורת של אדם, יבקר בתא אסורים בבית סוהר במהלך השנה הראשונה לכהונתו, יבקר בבית סוהר לפחות אחת לארבעה חודשים בכל שנה במשך תקופת כהונתו, וימסור על כך דיווח לנשיא בית המשפט בו הוא מכהן.

(ב) תקנות לפי סעיף זה יותקנו לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים."

הוראות מעבר 2. שופט, רשם או דיין שמונה ערב תחילתו של חוק זה יבקר בתא אסורים כאמור בסעיף 1 לחוק זה במהלך השנה הראשונה לאחר תחילתו של חוק זה.

דבר ה ס ב ר

תנאי המחיה בבתי הסוהר בישראל הם מהקשים בעולם המערבי, חרף מגמת השיפור שחלה בעניין זה. בדיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שנערכו בנושא, עלה כי מרבית השופטים לא מנצלים את זכותם לבקר בבתי הסוהר. המציעים סבורים כי מן הראוי ששופטים, דינים ורשמים, הגוזרים על אדם עונשי מאסר בהתאם לסמכותם על פי חוק, ידעו בדיוק מה טיבו של העונש אותו הם גוזרים. מאחר שרק אדם ששהה בבית הסוהר יכול להבין את "חוויית" הכליאה, מוצע לקבוע כי כל שופט, דיין או רשם המוסמך להטיל עונש מאסר או להורות על מעצר או החזקה של אדם, יהיה חייב לבקר בבית

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

סוהר במהלך השנה הראשונה לכהונתו וכמו כן יהיה חייב בביקורים עיתיים בבתי הסוהר במשך כל תקופת כהונתו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/373/24).

הצעת החוק זהה לפ/373/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)